

NÁVRH NA ROZHODNUTIE VECI BEZ NARIADENIA POJEDNÁVANIA

eventuálne žiadosť o vykonanie výsluchu žalobcu prostredníctvom videokonferencie

Spis / File Ref.: **PR-2026-EXS-029** | Sp. zn. súdu: **14C/15/2025-228-**

Adresát:
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
E-mail: podatelnaOSTN@justice.sk
Sekretariát: SEKRETARIAT_OS_TN@justice.sk

Dátum:	09. augusta 2026
Vo veci:	žalobca Peter Ferenc proti žalovanej JUDr. Adriana Soldán Steinerová, o náhradu škody
Predmet podania:	Predvolanie na pojednávanie dňa 19.10.2026 (predvolanie zo dňa 24.06.2026), doručené 01.07.2026 o 17:10 hod.
Oznamovateľ / žalobca:	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland
Email:	info@foxprof.club

Vážený Okresný súd Trenčín,

žalobca bol predvolaním zo dňa 24.06.2026 (sp. zn. 14C/15/2025-228-) predvolaný na pojednávanie dňa 19.10.2026 o 10:30 hod. v priestoroch Krajského súdu v Trenčíne (miestnosť č. dv. 106, posch. 1), pričom súd v predvolaní uviedol, že považuje za potrebné žalobcu v konaní vypočuť.

I. PREDMET PODANIA

Žalobca týmto navrhuje, aby súd:

1. primárne — rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania podľa § 177 CSP, keďže skutkový stav je dostatočne preukázaný listinnými dôkazmi obsiahnutými v spise a osobný výsluch žalobcu nie je nevyhnutný na zistenie skutkového stavu;
2. eventuálne (ak súd trvá na výsluchu žalobcu) — nariadil vykonanie výsluchu prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu a zvuku (videokonferencia) podľa § 61 CSP;
3. eventuálne (ak súd zamietne oba predchádzajúce návrhy) — odročil pojednávanie z dôležitých dôvodov podľa § 183 CSP a nariadil vykonanie výsluchu iným vhodným

spôsobom (písomné čestné vyhlásenie, dožiadanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 o vykonávaní dokazovania).

II. DÔVODY — VEC JE PO SKUTKOVEJ AJ PRÁVNEJ STRÁNKE VYJASNENÁ LISTINAMI, dôkazmi, zákonmi a hovorí v prospech žalobcu

⚠ JADRO VECI – KĹÚČOVÉ SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

1. Istina vymáhanej pohľadávky je 0 € — nesporná skutočnosť, výslovne potvrdená samotnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VŠZP) vo vyjadrení zo dňa 6.6.2025.
2. Trovy exekúcie sú akcesorickým nárokom viazaným na existenciu hlavnej pohľadávky (accessorium sequitur principale). Ak istina zanikla ex lege, nemôže samostatne a nezávisle obstať ani nárok na trovy vzniknuté z jej vymáhania.
3. VŠZP mala povinnosť overiť poistný status žalobcu prostredníctvom systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) podľa čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, a to bez ohľadu na to, či si žalobca splnil vnútroštátnu oznamovaciu povinnosť.

→ **Právny základ:** čl. 11 ods. 1 a čl. 76 nariadenia (ES) č. 883/2004; čl. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009; čl. 288 ZFEÚ (priamy účinok nariadení); judikatúra SDEÚ vo veci C-106/77 Simmenthal (prednosť práva EÚ pred vnútroštátnou úpravou).

Nekonzistentnosť úradného postupu VŠZP pri skutkovo identických prípadoch

Žalobca poukazuje na skutočnosť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vydala vo veci troch samostatných výkazov nedoplatkov, vzťahujúcich sa na totožnú príčinu (nesprávna evidencia žalobcu ako platiteľa poistného na území SR napriek jeho nepretržitému poisteniu v Spolkovej republike Nemecko od **31.8.2016**), tri písomné vyjadrenia v ten istý deň — **6.6.2025**, pričom na základe tých istých predložených dokladov (potvrdenie o poistení v Nemecku) postupovala dvoma odlišnými spôsobmi:

Výkaz č.	Dátum vydania	Pôvodná suma	Dátum vyjadrenia VŠZP	Postup VŠZP	Zostávajúci nárok
2327062313	12.5.2023	1 549,05 €	6.6.2025	Znížená istina, titul ponechaný v platnosti	10 € poplatok
2427017713	30.1.2024	697,70 €	6.6.2025	Znížená istina, titul ponechaný v platnosti	10 € poplatok
2527057513	25.4.2025	(obdobie 06/2023–12/2023)	6.6.2025	Výkaz úplne zrušený („ruší“)	0 € — žiadny nárok

Pri výkazoch č. **2327062313** a č. **2427017713** VŠZP vymáhanú istinu znížila na **0,00 €**, no výslovne a vedome ponechala v platnosti poplatok vo výške **10 €** za vydanie výkazu („trovy... zostávajú nezmenené“), čím zachovala formálnu vykonateľnosť exekučného titulu v tejto časti

a žalobca nepozná dôvod a pohnútky VŠZP (vieme si domyslieť). Pri výkaze č. **2527057513**, vydanom na základe rovnakého typu pochybenia a rovnakých dokladov predložených v ten istý deň (31.5.2025), VŠZP zvolila kvalitatívne odlišný postup — výkaz v celom rozsahu zrušila, pričom vo svojom vyjadrení neuviedla žiadnu zmienku o zachovaní akéhokoľvek poplatku či trov.

Táto skutočnosť preukazuje, že úplné zrušenie výkazu nedoplatkov vrátane súvisiaceho poplatku nebolo právnou prekážkou ani administratívnou nemožnosťou — VŠZP túto možnosť reálne využila v jednom z troch skutkovo zhodných prípadov, v ten istý deň, tou istou pracovníčkou (Ing. Katarína Berová) a tou istou kontaktnou osobou (Zuzana Svitková). Zachovanie poplatku 10 € pri výkazoch č. **2327062313** a č. **2427017713** tak nebolo dôsledkom právnej nutnosti, ale vedomej procesnej voľby žalovanej strany (VŠZP), ktorá pri identických skutkových okolnostiach v treťom prípade zvolila postup opačný.

Žalobca ďalej poukazuje na to, že výkazy boli vydané v pravidelných, približne ročných intervaloch — **12.5.2023, 30.1.2024 a 25.4.2025** — teda počas troch po sebe nasledujúcich rokov, pričom všetky tri sa týkali obdobia nasledujúceho po zániku žalobcovho verejného zdravotného poistenia v SR dňa **30.8.2016**. Táto pravidelnosť preukazuje, že overenie poistného statusu osôb evidovaných ako neplatičov predstavuje súčasť riadneho, opakovaného administratívneho procesu VŠZP, vykonávaného každoročne. Napriek tomu VŠZP pri každom z týchto troch samostatných, časovo oddelených administratívnych cyklov opomenula overiť žalobcov aktuálny poistný status v systéme EESSI, hoci k tomu mala pri každom cykle zákonnú povinnosť aj technickú možnosť. Nejde teda o ojedinelé zlyhanie, ale o zdokumentovaný vzorec zanedbania tej istej povinnosti, opakovaný v troch po sebe nasledujúcich ročných cykloch v rokoch **2023, 2024 a 2025**.

Žalobca zdôrazňuje, že počas celého tohto obdobia (**2023 – 2025**) mala VŠZP nepretržite k dispozícii elektronický systém výmeny informácií o sociálnom zabezpečení EESSI pod nosom, ktorý je zdravotným poisťovníam členských štátov EÚ povinne prístupný a ktorý umožňuje overenie poistného statusu občana EÚ v ktoromkoľvek inom členskom štáte 24/7/365. Poisťovňa o tomto systéme vie a neoverila si môj poistný status? Dôvod? Zistenie skutočného stavu (poistenie žalobcu v Nemecku od **31.8.2016**) prišlo v každom z troch prípadov výlučne na podnet žalobcu samotného, nie z vlastnej iniciatívy VŠZP, hoci prostriedok na jeho zistenie mala VŠZP nepretržite k dispozícii po celú dobu troch rokov. Žalobca dopĺňa, že VŠZP sama verejne prezentovala svoju technickú pripravenosť na využívanie systému EESSI, keď na svojej oficiálnej webovej stránke publikovala vyhlásenie, podľa ktorého sa „zaradila medzi najlepšie pripravené inštitúcie svojho druhu v Európskej únii“ a bola „ako prvá“, ktorá do systému EESSI nasadila najpoužívannejšie a najčastejšie požadované doklady (zdroj: VŠZP, tlačová správa „VŠZP sa zaradila medzi najlepšie pripravené inštitúcie na elektronickú komunikáciu v EÚ“, www.vszp.sk). Toto vyhlásenie preukazuje, že nedostatočná technická pripravenosť nemohla byť dôvodom nevyužitia systému pri vydávaní výkazov nedoplatkov v rokoch 2023 až 2025, keďže VŠZP sa sama verejne deklarovala ako technologický líder v tejto oblasti.

Nejde teda o jednorazové pochybenie, ale o opakovaný a systematický vzorec zanedbania tej istej zákonnej povinnosti pri troch nezávislých príležitostiach v priebehu troch rokov.

4. Tieto skutkové a právne argumenty boli súdu už predložené v podaniach žalobcu zo dňa 18.7.2025 (žaloba o náhradu škody), 30.1.2026 (Doplnenie žaloby na 15 000 €) a 19.3.2026

(Vyjadrenie žalobcu voči vyjadreniu žalovanej), ktoré tvoria súčasť súdneho spisu. Žalovaná k týmto skutočnostiam doteraz nepredložila vecne odlišné listinné dôkazy, ktoré by si vyžadovali dokazovanie prostredníctvom osobného výsluchu strán.

5. Žalobcovi bolo uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.11.2025 priznané oslobodenie od súdneho poplatku vo výške 550 € v celom rozsahu, a to na základe preukázanej nepriaznivej majetkovej, sociálnej a osobnej situácie žalobcu. Súd má túto skutočnosť známu z vlastnej úradnej činnosti.

6. Žalobca zdôrazňuje, že pokračujúce vymáhanie sumy **10 €** na základe výkazov, ktorých podkladová istina bola v oboch prípadoch znížená na **0 €**, predstavuje zásah do **majetkových práv žalobcu** chránených čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Aby bol takýto zásah súladný s týmto ustanovením, musí byť nielen zákonný, ale aj primeraný sledovanému cieľu. Vzhľadom na to, že VŠZP mala pri identických skutkových okolnostiach preukázateľne k dispozícii alternatívny postup vedúci k úplnému zániku nároku (ako to sama zvolila pri výkaze č. 2527057513), javí sa zachovanie zásahu do majetku žalobcu v rozsahu 10 € pri zvyšných dvoch výkazoch ako neprimerané a nedostatočne odôvodnené.

III. PRÁVNÝ ZÁKLAD NÁVRHU		
Ustanovenie	Stručný obsah	Právny argument žalobcu
§ 177 CSP	Súd môže rozhodnúť bez nariadenia pojednávania	Skutkový stav je preukázaný listinami, pojednávanie nie je nevyhnutné
§ 61 CSP	Vykonanie pojednávania prostredníctvom technického zariadenia	Eventuálny petit, ak súd trvá na výsluchu
§ 185 ods. 2 CSP	Súd nemusí vykonať navrhnutý dôkaz, ak je skutočnosť preukázaná inak, čo aj v skutočnosti je preukázaná	Výsluch žalobcu nie je jediným možným dôkazným prostriedkom
§ 183 CSP	Odročenie pojednávania z dôležitých dôvodov	Druhý eventuálny petit
§ 6 CSP	Zásada hospodárnosti a rýchlosti konania	Podporný argument pre rozhodnutie bez pojednávania

IV. OSOBNÁ SITUÁCIA ŽALOBCE (podporný dôvod)

Žalobca má trvalé bydlisko na adrese Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Spolková republika Nemecko, čo predstavuje cca 700 km od sídla súdu. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.11.2025 bol žalobca oslobodený od súdneho poplatku vo výške 550 € v celom rozsahu pre preukázanú nepriaznivú majetkovú situáciu. Cesta na pojednávanie a späť predstavuje pre žalobcu neprimeranú finančnú a časovú záťaž vzhľadom na okolnosti veci, ktorá je navyše po skutkovej stránke nesporná.

⚠ VÝSLOVNÉ VYHLÁSENIE

Žalobca výslovne vyhlasuje, že tento návrh nie je prejavom nezájmu o vec ani snahou o zmarenie konania. Žalobca má naďalej záujem na meritórnom prejednaní veci a je pripravený poskytnúť súdu akékoľvek doplňujúce vysvetlenia písomnou formou alebo prostredníctvom technických prostriedkov.

V. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE UPOVEDOMENIE

Telefón: +49 157 317 33332

E-mail: info@foxprof.club

→ Petit

Žalobca žiada, aby súd o tomto návrhu rozhodol bezodkladne, vzhľadom na termín nariadeného pojednávania dňa 19.10.2026.

Žalobca taktiež zotrváva na petite uvedenom v žalobe zo dňa 18.7.2025 a jeho doplnení zo dňa 30.1.2026. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode II. tohto podania má žalobca za to, že predložené listinné dôkazy dostatočne odôvodňujú vyhovie žalobe, a to aj bez potreby ďalšieho dokazovania osobným výsluchom žalobcu.

Kumhausen, Spolková republika Nemecko
09. augusta 2026

Peter Ferenc
žalobca



**Digitálne podpísal
Peter Ferenc
Dátum: 2026.08.10
12:04:40 +02'00'**

[Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom — QES]

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: **14C/15/2025-228-**

vo veci

žalobcu: **Peter Ferenc**

proti žalovanej: **JUDr. Adriana Soldán Steinerová**

o náhrada škody,

Vás predvolávame na **pojednávanie** **na deň 19.10.2026 o 10:30 hod.**

na **Krajskom súde v Trenčíne**, v miestnosti č. dv.: **106** posch.: **1**

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na uvedené pojednávanie.

Ak sa riadne a včas nedostavíte a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu do výšky 500 Eur, alebo Vás môže dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101, § 102 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)]. Môže tiež za splnenia zákonom určených podmienok konať aj vo Vašej neprítomnosti. Na návrh žalobcu môže byť vo veci vydaný rozsudok pre zmeškanie, ak ide o žalobu podľa § 137a/ CSP (o splnenie povinnosti).

V zmysle § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.

Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz.

V Trenčíne, dňa 24.06.2026

JUDr. Milina Jánošková
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:
Jakub Žáčik



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

PETER FERENC
č.d. 204
018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Spisová značka
2327062313

POVAŽSKÁ BYSTRICA
6.6.2025

Vyjadrenie k námietkam

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO 35 937 874 (ďalej len „VŠZP“), zastúpená Ing. Katarínou Berovou manažérkou oddelenia zdravotného poistenia,

Vám zasiela nasledovné stanovisko.

Dňa 12.5.2023 vydala VŠZP Výkaz nedoplatkov č. 2327062313 na nedoplatok v celkovej výške 1 549,05 Eur.

Týmto Vám v zmysle § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme, že na základe skutočnosti, že ste dňa 31.5.2025 podali návrh na zastavenie exekúcie a predložili ste doklady preukazujúce poistenie v Nemecku v období od 31.8.2016 bolo Vaše verejné zdravotné poistenie v SR ukončené dňom 30.8.2016 a zároveň bola znížená suma vymáhanej pohľadávky z pôvodnej sumy 1549,05 eur na sumu 0,00 eur. Trovy vo výške 10,00 eur zostávajú nezmenené.

Na základe vyššie uvedeného Výkaz nedoplatkov č. 2327062313 zo dňa 12.5.2023 nadobudol právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie námietok. Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.

Kontaktná osoba: Zuzana Svitková / Telefón: 042/2824152



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

PETER FERENC
č.d. 204
018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Spisová značka
2427017713

POVAŽSKÁ BYSTRICA
6.6.2025

Vyjadrenie k námietkam

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO 35 937 874 (ďalej len „VŠZP“), zastúpená Ing. Katarínou Berovou manažérkou oddelenia zdravotného poistenia,

Vám zasiela nasledovné stanovisko.

Dňa 30.1.2024 vydala VŠZP Výkaz nedoplatkov č. 2427017713 na nedoplatok v celkovej výške 697,70 Eur.

Týmto Vám v zmysle § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme, že na základe skutočnosti, že ste dňa 31.5.2025 podali návrh na zastavenie exekúcie a predložili ste doklady preukazujúce poistenie v Nemecku v období od 31.8.2016 bolo Vaše verejné zdravotné poistenie v SR ukončené dňom 30.8.2016 a zároveň bola znížená suma vymáhanej pohľadávky z pôvodnej sumy 697,70 eur na sumu 0,00 eur. Trovy vo výške 10,00 eur zostávajú nezmenené.

Na základe vyššie uvedeného Výkaz nedoplatkov č. 2427017713 zo dňa 30.1.2024 nadobudol právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie námietok. Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.

Kontaktná osoba: Zuzana Svitková / Telefón: 042/2824152



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

PETER FERENC
č.d. 204
018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Spisová značka
2527057513

POVAŽSKÁ BYSTRICA
6.6.2025

Oznámenie o zrušení výkazu nedoplatkov z vlastného podnetu

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO 35 937 874 (ďalej len „VŠZP“), zastúpená Ing. Katarínou Berovou manažérkou oddelenia zdravotného poistenia,

ruší

Výkaz nedoplatkov č. 2527057513 zo dňa 25.4.2025

v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zistenia nových skutočností - dňa 31.5.2025 platiteľ poistného Peter Ferenc 6410246744 podal námietku voči VN 2527057513 a predložil doklady preukazujúce poistenie v Nemecku v období od 31.8.2016. VŠZP doklady akceptovala a poistenie v SR bolo ukončené dňom 30.8.2016.

Po zapracovaní predložených dokladov za obdobie 202306-202312 neevidujeme žiadne dlžné poistné.

Kontaktná osoba: Zuzana Svitková / Telefón: 042/2824152